

1505232-45.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058191/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 23330421 - 33º D.P. PIRITUBA, 960/22/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2058191 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505232-45.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505232-45.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058191/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 23330421 - 33º D.P. PIRITUBA, 960/22/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2058191 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SOUZA, narrando que no dia 03 de março de 2022, por volta de 10h30min, na Rua Mogeiros nº 1.495, Perus, nesta cidade e comarca de São Paulo, ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO SOUZA, qualificado a fls. 20, em concurso de agentes com o adolescente Alexsandro Gomes de Melo Silva (17 anos), caracterizado pelo vínculo subjetivo e homogeneidade de propósitos, guardavam e

traziam consigo, para fins de entrega e comercialização a terceiros pessoas, 04 (quatro) porções de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 8,2g (oito gramas e dois decigramas) e 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína, com peso líquido de 25,6g (vinte e cinco gramas e seis decigramas), 23 (vinte e três) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 6,1g (seis gramas e um decigrama), fazendo-o sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 08/12; auto de exibição e apreensão de fls. 30/31 e laudo de constatação de fls. 34/37). Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas do crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06.

Decisão recebendo a denúncia no dia 13/04/2022, como se vê de fls. 174.

Devidamente citado, o Réu apresentou sua resposta à acusação às fls. 166.

Folha de antecedentes criminais do acusado às fls. 50/51.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13/04/2022, em que foram ouvidas as testemunhas e, ao final, colhido o interrogatório do acusado. Alegações finais apresentadas nesta ocasião pelo MP e em seguida pela defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A Testemunha policial MARCOS afirmou em juízo que: “estava em patrulhamento no local, que é conhecido por ser praticada a mercancia de drogas, e ao avistar o Réu e um menor comercializando entorpecentes, tentaram fuga, mas conseguiram ser pegos. Afirma que o menor tinha uma pochete com drogas e quantia em dinheiro e o Réu, maior, salientou que era a primeira vez que estava por ali, aprendendo o comércio com o menor. Afirma que as drogas estavam embaladas prontas para a venda. Afirma que o menor já é conhecido no local pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas”. O depoimento foi corroborado de forma firme e coerente por seu colega de fardas, a também testemunha policial WAGNER.

Como deve ser em todos os ritos, o último ato da instrução foi o interrogatório do Réu ANTONIO CARLOS, que em sua autodefesa optou por seu direito constitucional ao silêncio.

O Ministério Público em suas alegações finais pleiteou a absolvição da parte acusada, o que foi, logicamente, corroborada pela sustentação defensiva que lhe seguiu.

De fato, o depoimento das vítimas e testemunhas somado ao interrogatório deixa dúvida no tocante à autoria do delito imputado ao réu na denúncia. Não alcançando o standard probatório, elevado no processo penal, além da dúvida razoável, deve se prevalecer o princípio da presunção de inocência, do qual se origina o brocardo latim do in dubio pro reo.

Nesse sentido, a doutrina afirma que: “se o juiz lançou mão da presunção de inocência como regra de julgamento, foi porque, no momento final do processo, estava em dúvida quanto ao juízo fático. Ou seja, uma hipótese fática que integrava o thema probandum não foi considerada provada” (BADARÓ, Gustavo Henrique.

Epistemologia judiciária e prova penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2019. p. 245). E esse é exatamente o caso em apreço.

Assim sendo, havendo dúvidas quanto ao cometimento do delito, a absolvição é medida que se impõe, com base no artigo 386, VII do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia para ABSOLVER OS RÉUS ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SOUZA das infrações penais a eles imputadas neste processo, com base no artigo 386, VII do CPP.

Cessem imediatamente eventuais medidas cautelares que pendam contra o réu referentes a este processo, inclusive a prisão, restituindo eventual valor apreendido. Expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.

São Paulo, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA